

документация за открит конкурс

за идейна концепция
за реконструкция и преустройство
на сградата на Техникум по текстил
в Център за съвременно изкуство
Кристо и Жан-Клод,
Габрово



ОБЩИНА ГАБРОВО



CHRISTO AND JEANNE-CLAUDE CENTER

съдържание

УКАЗАНИЕ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСА

Раздел I Вид, предмет, обект и цел на конкурса

Раздел II Награди и авторски права

Раздел III Изисквания към участниците

Раздел IV Официален език и мерни единици

Раздел V Получаване на изходна информация

Раздел VI Подаване на заявления и идейни концепции

Раздел VII Правила и ред за провеждане на конкурса

Раздел VIII Оценяване на идейните концепции

ПРИЛОЖЕНИЯ

Техническо задание

Приложения към Техническото задание

Проект на договор

Методика за за определяне на комплексна оценка
на идейните концепции

Указания към участниците в конкурса за идейна концепция

РАЗДЕЛ I ВИД, ПРЕДМЕТ, ЦЕЛ НА КОНКУРСА

1. Възложител на конкурса и лица за контакт:

Конкурсът се организира и провежда по реда, определен със Закона за обществените поръчки, от ОБЩИНА ГАБРОВО, БУЛСТАТ 000215630, със седалище и адрес на управление: гр.Габрово, ПК 5300, пл. „Възраждане“ № 3, представлявана от Кмета на общината.

2. Вид на конкурса:

Настоящият конкурс се провежда в съответствие с разпоредбите на чл. 18, ал. 1, т. 11 и чл. 80, ал. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

3. Описание на конкурса:

3.1. с присъждане на награди

3.2. за ИДЕЙНА КОНЦЕПЦИЯ, която да послужи за възлагане на обществена поръчка за изработка на бъдещ работен инвестиционен проект, по реда на чл. 79, ал. 1, т. 9 от ЗОП;

3.3. като открит конкурс – всички заинтересовани лица могат да подадат оферти.

4. Предмет на конкурса:

Предмет на конкурса е идейна концепция за реконструкция и преустройство на сградата на техникум по текстил в Център за съвременно изкуство Кристо и Жан-Клод – гр. Габрово, съгласно Техническото задание към настоящата документация.

5. Цел на конкурса:

Стратегическата цел е създаването на Център за съвременно изкуство Кристо и Жан-Клод в Габрово от световно ниво чрез преобразяване и адаптиране на сградата на бившия Текстилен техникум в града. Идеята е Центърът да осигури пространство, както за представяне на съвременно изкуство, така и за създаването му. Фокус на дейността му са: съвременно изкуство, публично изкуство и текстил.

Очакваният резултат е хармонично интегриране на новата институция в съществуващата градска среда, като се отчетат характерните особености на обкръжаващата територия – културен комплекс, формиран от Центъра и Музея на хумора и сатирата, близостта до река Янтра и прилежащите ѝ крайречни пространства, както и функционалните връзки с публичните зони в централната част на града.

Основната задача на търсеното проектно решение е формиране на цялостна, устойчива и функционално завършена концепция и оперативен

планза превръщането на сградата на бившия Текстилен техникум и прилежащите ѝ терени в многофункционален и международно разпознаваем дестинация за съвременно изкуство. Целта е Център за съвременно изкуство Кристо и Жан-Клод да се превърне в привлекателно пространство за жителите на Габрово и туристи, както и в мултидисциплинарно продукционно пространство за художници, куратори и изследователи от цял свят и да допринесе за оживяване на прилежащите територии и създаване на динамична и устойчива културна екосистема в региона.

За постигане на тази цел, проектното решение трябва:

- **Да създаде приветлива архитектурна среда за различни преживявания, поведения и начини на присъствие в сградата и двора** – споделяне, наслада, откривателство, съзерцание, изследване, вглъбяване, сътрудничество – кореспондиращи на планираните дейности и програми:

- постоянни изложби
- временни изложби
- образователни програми
- ателиета за художници
- работилници за метал, дърво, отливки, керамика, стъкло, текстил, фотография и видео, медиаб, фаблаб
- творчески резиденции и изследователски проекти

- Институт за изкуство в публично пространство
- библиотека с фокус съвременно изкуство, публично изкуство, текстил
- материална библиотека за текстил
- споделени работни пространства за творци, изследователи, творчески индустрии и местната общност
- ресторант
- кафене
- сувенирен магазин
- северозападна градина и източен двор, които функционират като открита сцена, пространство за художествени намеси, общностно пространство и място за отгих;

- **Да съхрани паметта за сградата и нейното място в индустриалната и образователната история на Габрово** и да осигури приемственост като съществуващата структура се надгради със съвременни архитектурни решения, без да заличава нейната история.

Застроената площ на цялата сграда, предмет на проектната задача е 2 737 кв. м, а разгънатата застроена площ - 13 330 кв. м.

6. Прогнозната стойност на настоящата процедура, съгласно чл. 80 ал. 3 от ЗОП е 1 100 000 евро без ДДС и включва:

6.1. Награден фонд за провеждане на конкурса – 8 размер до 100 000 евро без ДДС.

6.2. Обща стойност на средствата за възлагане на обществената поръчка за проектиране в работна фаза и осъществяване на авторски надзор по всички части е в размер до **1 000 000 евро без ДДС**.

Максималната прогнозна стойност за изготвяне на инвестиционен проект в работна фаза /в тч. интериор/ и осъществяване на авторски надзор по всички части, предмет на обществена поръчка – договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 9 от ЗОП, е в размер до **1 000 000 евро, без включен ДДС.*

Конкурсът ще се финансира със средства по проект „Брегове на съвременето – комплекс от мерки по Програма „Развитие на регионите 2021-2027“, финансиран по Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027, договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16FFPR003-2.006-0124-C01.

НАГРАДИ

7. Възложителят определя следните награди и плащания към участниците в конкурса:

7.1. за всеки един от конкурсните проекти - идейни концепции, класирани на първо, второ, трето, четвърто и пето място се определя, награда по 20 000 евро, без включен ДДС;

7.2. Възложителят сключва договор за изплащане на награда с класираните на първо, второ, трето, четвърто и пето място участници /в приложимия случай/.

7.3. Наградите се изплащат не по-късно от 30 дни след сключване на договор с наградения участник.

8. На класираните на първо, второ, трето, четвърто и пето място участници, Възложителят ще изпрати покани за участие в преговори при провеждане на процедура по реда на чл.79, ал. 1, т. 9 от ЗОП, за възлагане на услугата по изготвянето на работен проект и упражняване на авторски надзор по всички части.

АВТОРСКИ ПРАВА

9. Подавайки в системата ЦАИС заявление за участие и предавайки идейна концепция в конкурса, всеки от участниците се съгласява на условията за авторско право, описани в тази документация.

10. Авторското право върху идейната концепция принадлежи на автора, като произведение, създадено по поръчка, съгласно чл.42 от Закона за авторското право и сродните му права.

Във всеки един случай неотменимите авторски права остават собственост на автора и при всяко използване на идейната концепция победител, авторът задължително се споменава.

11. Възложителят има право да показва части от идейната концепция или в цялост, да ги използват за изложби, в пресата, архив и други, включително и да ги публикува на електронната страница на конкурса, като задължително, при всяко едно използване авторът се споменава.

11.1. При отказ на всички класирани на първо, второ, трето, четвърто и пето място и наградени участници да участват в процедурата на договаряне без предварително обявление и/или договарянето не приключи с постигане на споразумение, Възложителят има право да проведе процедура по избор на изпълнител и да възложи на трето лице услугата по изготвянето на работен проект и упражняване на авторски надзор по всички части по изискуемия от закона ред, като използва една от петте идейни концепции.

12. Право на участие в конкурса имат всички български или чуждестранни физически и/или юридически лица или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява дейностите, предмет на настоящата процедура, съгласно законодателството на гържавата, в която то е установено.

12.1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност:

Не се изисква

12.2. Икономическо и финансово състояние:

За последните три приключили финансови години участникът следва да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, минимум **200 000** евро без ДДС, изчислен на базата на годишни обороти.

Съгласно §2 от Допълнителни разпоредби на ЗОП, т. 67. “Оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката” е сума, равна на частта от нетните приходи от продажби, реализирана от дейност, попадащи в обхвата на обществената поръчка - ПРОЕКТИРАНЕ.

ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, чрез попълване в ЕЕДОП, Част IV, раздел Б, поле Конкретен годишен оборот.

При условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на поръчката, възложителят може да изиска по всяко време след отварянето на офертите представянето на документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация: удостоверения от банки; годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на гържавата, в която кандидатът или участникът е установен; справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.

* Когато по основателна причина кандидат или участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

* Информацията обхваща последните три приключили финансови години. Информацията може да обхваща и по-кратък период в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

* Във връзка с въвеждането на еврото в Република България

Критериите за подбор, свързани с икономическото и финансовото състояние на участниците, считано от датата на въвеждане на еврото, се определят и посочват в евро.

Когато кандидатите или участниците представят доказателства, които се отнасят за периоди преди въвеждане на еврото и съдържат стойности в левове, посочват и еврото стойност, получена в резултат на извършено превалутиране по фиксиран курс и при съобразяване правилата на ЗВЕРБ.

Счетоводни документи и отчети за периоди преди въвеждането на еврото остават валидни и подлежат на преизчисляване чрез прилагане на официалния фиксиран курс.

12.3. Технически и професионални способности:

Участниците трябва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката /конкурса/, през последните 6 години, считано от датата на подаване на офертата.

**Съобразявайки се със спецификата на обекта, Възложителят приема опит за период по-дълъг от посочения в чл.63, ал. 1, т. 1, буква „б“/ 3 години/, а именно 6 /шест/ години.*

Под „дейност с предмет и обем, сходен с предмета на поръчката“, следва да се разбира:

Проектиране с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката **/конкурса/**, през последните 10 години, считано от датата на подаване на офертата.

Под проектиране с предмет и обем „сходни“ с тези на поръчката /конкурса/ следва да се разбира

- изработване на технически и/или работни инвестиционни проекти, свързани с изграждане и/или основен ремонт/реконструкция на „сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ над 1000 кв.м .

Минималното изискване се посочва/декларира в ЕЕДОП, Част IV, Раздел В.

За доказване на съответствието си с това изискване в случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, участниците представят доказателства за изпълнената услуга съгласно чл. 64, ал. 1 от ЗОП

- Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка изпълнени през последните 6 години, считано от датата на подаване на офертата с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга.

Забележка: В случаите, в които Участникът декларира проектантски дейности, при изпълнението на които е участвал като Партньор в Обединение или като Подизпълнител, се описва само тази част от дейностите, които Участникът сам е изпълнил и за които може да представи съответните доказателства.

Забележка: При участие в обединения, които не са юридически лица, съответствието с

критериите за подбор, свързани с професионална компетентност и опит за изпълнение на поръчката, както и тези за регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт, се доказва от съответните членове на обединението съобразно разпределението на участието им в изпълнението на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

13. Съдържание на офертата

Участниците следва да представят:

13.1. Идейна концепция – материали във формат и вид, както следва:

Оформлението на документацията и представянето на концепциите следва да отговарят на посочените изисквания и да включват:

→ **Градоустройствена и архитектурна идея**, представена чрез чертежи, текстове и визуализации, които в съвкупност да отразяват намерението за трансформация на сградата и територията, тяхното взаимодействие с градската среда и очакваното поведение на комплекса във времето. Съществено е чертежите да предават ясно логиката на вътрешното функционално зонироване, връзките между отделните етажи и зони, характера на външните пространства и начина, по който

дворното пространство допринася за общата архитектурна композиция. В материалите следва да присъства и обозначаване на функционалните връзки, включително логистични и обслужващи маршрути, връзки към външните пространства и достъпни маршрути.

→ **Визуални материали, които да илюстрират ключови зони** – входно пространство, основни експозиции, работилници, ателие, резидентно студио, дворно пространство, аудитория, образователно пространство, библиотека;

→ **Текст (обяснителна записка), който обосновава идейната концепция**, принципите на пространственото решение, логиката на зонироването, подходите към съществуващата структура, мерките за достъпност, устойчивост и етапност. В текстовата част следва да бъдат описани основните аргументи, които мотивират използваните архитектурни средства, както и начина, по който предложението отговаря на целите на институцията и ценностите, свързани с културното наследство на Кристо и Жан-Клод;

→ **Схема на етапността**, която описва възможните фази на реализация, необходимите времеви и пространствени последователности и подходите за осигуряване функционирането на отделните зони/части от комплекса по време на реконструкцията.

Идейната концепция следва да бъде представена чрез:

13.1.1. текст - обяснителна записка – в pdf формат. Наименование на файла – note.pdf;

Обяснителната записка следва да съответства на представеното в таблата, както и да съдържа аргументация на предлаганите решения, свързани с критериите и показателите за оценяване, съгласно Методиката за комплексна оценка на офертите.

Следва да включва:

План за етапна реализация (подходящ и гъвкав сценарий за реализация) – предложение за етапите на изпълнение с пояснения за видовете дейности, с посочени:

- общ срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект /не повече от 125 дни/ ;
- етапност за реализирането на СМР на комплекса, което да позволява функциониране на определени сектори от сградата още преди окончателното завършване на всички дейности, с отчитане на времевата, логистичната и функционалната последователност на отделните намеси и приоритети при реализацията на проекта.

13.1.2. графични материали, оформени на минимум 4 (четири) и не повече от 5 (пет) табла, във формат представен и записан в размер ISO A1 (594 mm/841 mm в PDF формат до 20 MB на файл, RGB цветовете могат. Наименование на файловете – 1.pdf, 2.pdf, 3.pdf, 4.pdf, 5.pdf /за приложимото/.

Участникът може да приложи всякакви документи, каквито реши за необходими – в pdf формат до 2 MB общо. Наименование на файловете – other1.pdf, other2.pdf и т.н. в зависимост от конкретното предложение.

Съдържание на таблата:

Табло 1 Анализ на територията, проблеми и потенциал на сградата

Табло 2 Идейни решения за сградата

Табло 3 Архитектурна концепция на дворното пространство

Табло 4 Ключови зони, фрагменти и детайли

Табло 5 /по избор/ допълнителни материали, не е задължително за представяне. Може да съдържа: по избор на участниците - перспективни изгледи, 3D визуализации, фотомонтажи, схеми, таблици, текст и други илюстративни материали, онагледяващи проектното предложение – идейна концепция, включително видео материали.

13.1.3. Финансово предложение за реализация на проекта, включващо прогнозни стойности на разходите за проектните работи и на инвестицията за основните видове СМР /в т.ч. и интериор/, в съответствие с проектното предложение /идейна концепция/ – по приложен образец.

Прогнозната финансова сметка следва да съдържа прогнозни стойности, както следва, за:

Стойност на разходите за изпълнение на СМР и оборудване

Финансово предложение за проектантски хонорар, включващ:

1. изготвяне на инвестиционен проект в работна фаза,
2. упражняване на авторски надзор по време на изпълнението

Участниците имат свобода на изразяването и начините на представяне на проектното решение.

Забележка*: На всички гореописани материали и съпътстващи документи, не се обозначава от кой са представени и същите не се подписват и подпечатват от участника, за да не бъде нарушена анонимността на представената идейна концепция. При констатиране на такива белези, които биха могли да нарушат анонимността и авторът на

проекта да бъде идентифициран, участникът ще бъде отстранен от участие.

Задължителният език е български.

** С оглед предвиждането за оценяване от международно жури, препоръчително е Идейната концепция освен на български език, да е изработена и на английски език, при ползване на общоприетите метрични мерки. При представяне на английска версия към наименованието на съответния файл да се добави EN.*

13.2.Заявление за участие

13.2.1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор, чрез представяне на ЕЕДОП, като той трябва да бъде цифрово подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП) на лицето/лицата по чл. 40 от ППЗОП

Възложителят предоставя образец на ЕЕДОП за процедурата в системата ЦАИС с останалата документация.

Когато лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП са повече от едно и за тях няма различие по отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, ЕЕДОП може да се подпише само от едно от тези лица, в случай че подписващият разполага с информация за достоверността на декларираните обстоятелства по отношение на останалите задължени лица.

Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, се попълва отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. Когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, могат да се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния икономически оператор (участник, подизпълнител, трето лице, член на обединение).

Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, се представя ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението.

При необходимост от деклариране на обстоятелства, относими към обединението, ЕЕДОП се подава и за обединението.

***Забележка:** При подготовка на своите оферти и попълване на ЕЕДОП участниците следва да се придържат към изискванията, поставени в ЗОП, Документацията за участие, обявлението за конкурса.

При необходимост могат да следват инструкциите за попълване на стандартния образец, приети от Европейската комисия и Регламент за изпълнение

(ЕС) 2016/7 на Комисията от 5 януари 2016 година за установяване на стандартния образец за единния европейски документ за обществени поръчки, достъпни на електронен адрес: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0007>

13.2.2. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;

13.2.3. Документи, за създаване на обединение (ако е приложимо)

13.2.4. Документи/показателство за поетите от подизпълнителите и/или третите лица задължения / свободен текст/ - ако е приложимо.

3.1.5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 5к,§1 от Регламент (ЕС) № 833/ 2014 г., изменен с Регламент (ЕС) № 2022/ 576 на Съвета от 8 април 2022 г. - по приложен образец;

Конкретните стъпки за подаване на документите в ЦАИС ЕОП са описани в Ръководство за стопанските субекти – кандидати и участници в обществени поръчки, достъпно на електронен адрес: <https://help.eop.bg/>

14. Ограничения за участие:

В конкурса не могат да участват:

- лицата, взели участие в изготвянето на конкурсната документация;
- членовете на журито, резервните членове, както и свързаните с тях лица;
- лицата, намиращи се в трудови или служебни отношения с Възложителя или с член на журито.

15. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, за когото са налице едно или повече от следните обстоятелства:

15.1. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото са налице някои от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП.

15.2. Възложителят отстранява от участие в процедурата и участник, за когото е налице някои от следните обстоятелства /чл. 55, ал. 1 от ЗОП/:

15.2.1. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

15.2.2. лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието, свързана с предмета на конкурса – проектиране;

15.2.3. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;

15.2.4. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне или предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;

15.2.5. опитал е да:

а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или

б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

Основанията за отстраняване по чл. 54 и чл. 55 се прилагат и за участник обединение от физически и/или юридически лица, когато някои от тези основания е налице за член на обединението.

При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване чрез представяне на електронен Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – информацията се посочва в съответните раздели на Част III „Основание за изключване“.

15.3. Мерки за доказване на надеждност - Съгласно чл. 56 от ЗОП.

15.4. Срок за прилагане на основанията за отстраняване - Съгласно чл. 57, ал.3 от ЗОП.

15.5. Доказване липсата на основания за отстраняване - Съгласно чл. 58 от ЗОП.

15.6. Други основания за отстраняване от участие

Освен на горепосочените основанията, възложителят отстранява от участие в процедурата:

15.6.1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;

15.6.2. участник, който е представил оферта – **идейна концепция**, която не отговаря на:

а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката/проектната задача, съгласно Техническото задание – приложение към документацията;

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10;

15.6.3. участници, които са свързани лица по смисъла на §2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки, във връзка с § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, с другите участници в конкурса.

15.6.4. участник, подал заявление за участие или проект-концепция, които не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок.

15.6.5. лице, което е нарушило забраните по чл. 101, ал. 9 и 10 от ЗОП

15.6.6. Участник, който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен когато не са налице условията по чл. 4 от закона.

15.6.7. Участник, за когото са налице обстоятелства по чл. 113 от Закона за Сметната палата.

15.6.8. Участник, на когото с влязло в сила наказателно постановление е наложена санкция временно лишаване от правото да участва в процедури за възлагане на обществени поръчки, на основание чл. 83а, ал. 5, т. 1 от Закона за административните нарушения и наказания

15.6.9. Участник, за когото са налице основанията за отстраняване, свързани с прилагане на чл. 5к от Регламент (ЕС) № 833/2014 г.

15.6.10 Участник, който не е декриптирал офертата се отстраняват от участие на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП.

Информацията относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 15.6.3., т. 15.6.7, т. 15.2.6.8., т. 15.2.6.9 и за обстоятелства по чл. 194 – 208, чл. 213 а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 255а, 256-260 от НК; Нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда; Нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност се попълва в Част III, Раздел Г от ЕЕДОП.

Липсата на изброените основания за изключване се декларира чрез маркиране на отговор „НЕ“. В случай, че в Част III, Раздел Г от ЕЕДОП, участник изброи посочените в основания за изключване, изброяването следва да е изчерпателно.

При наличието на едно или повече от изброените основания за изключване, се маркира отговор „ДА“, като се описват предприетите мерки.

15.7. Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП/еЕЕДОП).

В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

16. От участие в конкурса се отстраняват и:

16.1. лицата, за които обстоятелствата по т. 15 са станали известни или са възникнали по времето на провеждането на конкурса;

16.2. лицата, които не са представили изискуемите съгласно настоящите условия документи или са представили документи, които не отговарят на изискванията на документацията;

16.3. лицата, допуснали при провеждането на конкурса информация, подсъздаваща авторството им.

16.4. Участник, идейната концепция на който е получила комплексна оценка по-малко от 60 точки.

РАЗДЕЛ IV

ОФИЦИАЛЕН ЕЗИК И МЕРНИ ЕДИНИЦИ

17. Официалният език при провеждането на настоящия конкурс е български и в международната система от мерни единици.

18. Офертите се представят на български език. Ако участникът представя документи на чужд език, същите следва да са придружени с превод на български език.

РАЗДЕЛ V

ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗХОДНА ИНФОРМАЦИЯ

19. Конкурсната документация и всички нейни приложения се публикуват и са достъпни в деня на публикуване на обявлението в Регистъра на АОП, в профила на купувача на Община Габрово <https://app.eop.bg/buyer/14928> в обособената електронна преписка на процедурата.

РАЗДЕЛ VI

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ И ИДЕЙНИ КОНЦЕПЦИИ

24. Документи, свързани с участие в конкурса, се подават, чрез платформата ЦАИС ЕОП, съобразно правилата за нейното използване по чл. 229, ал. 1, т. 12 от ЗОП и при спазване на изискванията, поставени от възложителя.

При получаване на конкурсни материали или документи от участник на хартиен и/или електронен носител, или на електронен адрес, различен от посочения в профила на купувача, същите не се разглеждат.

Конкретните стъпки за участие в електронна процедура в ЦАИС ЕОП като създаване, подаване на оферта, обмен на информация и други, са описани в Ръководство за стопанските субекти – кандидати и участници в обществени поръчки, достъпно на електронен адрес: <https://help.eop.bg/>

Всеки участник в конкурса има право да представи само една оферта.

Лице, което участва в обединение или е гало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.

В процедурата едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

РАЗДЕЛ VII

ПРАВИЛА И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

25. Въпроси и отговори:

Лицата могат да поискат писмено от Възложителя разяснения по условията, които се съдържат в решението, обявлението и конкурсната документация до 10 дни преди изтичането на срока за получаване на офертите - идейните концепции.

Разяснения по условията на процедурата се извършват съгласно чл. 33 от ЗОП.

Съгласно чл. 39а, ал. 4, т. 4 от ЗОП, искане и предоставяне на разяснения се осъществява чрез централизирана електронна платформа.

26. Срокове:

**Подаване на оферти в системата ЦАИС:
до 23:59 ч. на датата, посочена в обявлението**

27. Жури:

27.1. Най-малко 14 дни преди крайния срок за получаване на конкурсните проекти /идейни концепции/, Възложителят обявява поименно лицата, номинирани за членове на журито и за резервни членове.

Всеки заинтересован от участие в конкурса за проект /идейна концепция/ може да подава до Възложителя писмено мотивирано възражение чрез платформата срещу номиниран член на журито и срещу резервен член, с когото е в отношения, които пораждаат конфликт на интереси, в 3-дневен срок от обявяване на номинираните лица.

Когато възраженията са подадени в срок и са основателни, в 3-дневен срок Възложителят заменя съответното лице, номинирано за член на журито или за резервен член.

Окончателният поименен състав на журито и на резервните членове се обявява най-късно до крайния срок за получаване на конкурсните проекти /идейни концепции/.

Възложителят оповестява гореописаните действия чрез профила на купувача.

27.2. Възложителят назначава жури със заповед. Журито се състои от нечетен брой членове, които могат да бъдат и външни лица, с необходимата професионална квалификация и правоспособност;

27.3. Членовете на журито са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа, за което представят писмени декларации преди разглеждането на конкурсните проекти /идейните концепции/.

Липсата на обстоятелствата по чл. 80, ал. 7, изречение второ от ЗОП се декларират от

членовете на журито преди разглеждане на документите за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

28. Преди разглеждане на конкурсните проекти - идейните концепции от журито, се осигурява анонимност от длъжностни лица, определени от възложителя. Лицата осъществяват дейността си по реда на чл. 90 от ППЗОП

29. Действия на журито по разглеждане и оценка на представените проекти /идейни концепции/

29.1. Журито разглежда и оценява представените идейни концепции на закрити заседания въз основа на критериите, посочени в обявлението и в документацията за конкурса, и класира идейните концепции, които отговарят на предварително обявените условия.

29.2. При разглеждането и оценяването на идейните концепции, журито при необходимост отбелязва въпроси, които се нуждаят от изясняване във връзка с различни аспекти на идейните концепции.

29.3. Резултатите от оценяването и класирането на идейните концепции, както и въпросите се отразяват в протокол, който се предава на длъжностните лица.

29.4. След предаване на протокола на журито се осигурява достъп до документите по чл. 39, ал. 2 от

ППЗОП на участниците, чиито идейни концепции са класирани. Журито разглежда документите по реда на чл. 54, ал. 7 - 9 и 11 - 13, като обменът на информация с участниците се осигурява чрез длъжностните лица. При необходимост може да се изясняват и въпросите по чл. 91, ал. 2 от ППЗОП. За резултатите от действията журито съставя протокол.

29.4.1. Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, журито ги посочва в протокола, който се изпраща на участниците.

В срок до 5 работни дни от получаването на протокола участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на идейните концепции.

Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват кандидата или участника.

След изтичането на срока за допълнително представяне на информация се разглеждат допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

29.5. На този етап от процедурата, при необходимост може да се иска разяснения за данни, заявени от участниците, и/или да се провери на заявените данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица.

29.6. След приключване на работата си, журито изготвя доклад, който се предоставя на възложителя заедно с цялата документация, включително всички документи, изготвени в хода на работата му, като протоколи, оценителни таблици, особени мнения и др.

30. Приключване на процедурата. Решение за класиране на идейните концепции

30.1. Процедурата може да завърши с решение за:

А) класиране на участниците в конкурса и присъждане на награди;

Б) прекратяване на процедурата.

Възложителят в 10-дневен срок от утвърждаването на доклада издава решение за класирането на участниците в конкурса, в което

се посочват и присъдените награди, когато е приложимо.

30.2. Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато:

А) не е подаден нито един конкурсен проект - идейна концепция;

Б) всички конкурсни проекти - идейни концепции не отговарят на предварително обявените условия от възложителя.

30.3. Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато:

А) е подаден само един конкурсен проект - идейна концепция;

Б) има само един конкурсен проект - идейна концепция, който отговаря на предварително обявените условия от възложителя.

РАЗДЕЛ VIII

ОЦЕНЯВАНЕ НА ИДЕЙНИТЕ КОНЦЕПЦИИ

31.1. Журито оценява идейните концепции спрямо изискванията в заданието, като съобразява представената графична и текстова документация.

31.2. Методиката съобразява степенята на изпълнение на изискванията, посочени в техническото задание и тежестта на заложените критерии.

31.3. Максималната комплексна оценка е 100 т.

Идейната концепция, получила най-висока комплексна оценка от сбора на точките по критерии **K1 + K2 + K3 + K4 + K5**, се класира на първо място. По същия принцип се класират и идейните концепции на второ, трето, четвърто, пето и т.н. място.

31.4. Критериите и начина на оценяване на представените предложения, са подробно описани в Методиката - неразделна част от настоящата документация.



ОБЩИНА ГАБРОВО



Тази публикация е създадена в рамките на проект N° BG16FFPR003-2.002-0021 Брегове на съвременното – комплекс от мерки по Програма *Развитие на регионите* 2021–2027, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма *Развитие на регионите* 2021–2027 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРР 2021–2027.



Funded by
the European Union



ПРОГРАМА
РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ